

징계 요구 및 통보(1)

제 목 공정한 업무수행 의무 등 행동강령 위반

내 용

1. 사건 개요

한국지능정보사회진흥원(이하, 한국지능정보원) ㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀에서는 지방자치단체와 협력하여

를 운영 중이다. 에는 한국지능정보원 소속 가 근무 중이며

등의 업무를 직접 수행하면서, 일정자격을 보유한 외부 전문가를 로 선발하여 학교 등 교육기관에서 요청하는 교육청 협력사업2)을 수행하고 있다.

한국지능정보원 감사실은 익명신고 시스템(레드휘슬)을 운영 중이며, ㉠㉠㉠센터에서 수행하는

과정에 대한 익명신고를 접수()하였다. 감사반에서는 신고 내용에 대한 기초조사 후, 관련 의혹 사항에 대한 사실관계 확인 등 특정감사를 실시(2025. 3. 19. ~ 2025. 3. 28.) 하였다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하, 청탁금지법) 제2조(정의)에 따라 한국지능정보원 임직원은 ‘공직자등’에 해당되며, 여기서 ‘금품등’이란 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익 또는 채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익으로 규정하고 있다.

청탁금지법 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항에 따르면 공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안되고, 제2항에서는 한국지능정보원 소속 공직자는 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정하고 있으며, 제4항에서 공직자의 배우자는 공직자등의 직무와 관련하여 제1항 또는 제2항에 따라 공직자등이 받는 것이 금지되는 금품등을 받거나 요구하거나 제공받기로 약속해서는 아니된다고 규정하고 있다. 그리고, 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리)⁶⁾에서는 신고 의무를 부과하고, 제16조(위법한 직무처리에 대한 조치)⁷⁾, 제17조(부당이득의 환수)⁸⁾, 제21조(징계)⁹⁾에 따라 위반 사항 발생시 조치 사항과 징계처분 등을 명시하고 있으며, 제23조(과태료 부과)¹⁰⁾에서는 각 위반 행위와 관련하여 과태료를 부과하도록 하고 있다.

한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제6조(특혜의 배제)에 따라 임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·학연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주면 안 되고, 제15조(이권개입 등 금지)에서는 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 안 된다고 명시하고 있다. 또한,

- 6) 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) ① 공직자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소속기관장에게 지체 없이 서면으로 신고하여야 한다.
1. 공직자등 자신이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우
 2. 공직자등이 자신의 배우자가 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 사실을 안 경우
- ② (생략)
- 7) 제16조(위법한 직무처리에 대한 조치) 공공기관의 장은 공직자등이 직무수행 중에 또는 직무수행 후에 제5조, 제6조 및 제8조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- 8) 제17조(부당이득의 환수) 공공기관의 장은 제5조, 제6조, 제8조를 위반하여 수행한 공직자등의 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무의 상대방에게 이미 지출·교부된 금액 또는 물건이나 그 밖에 재산상 이익을 환수하여야 한다.
- 9) 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.
- 10) 제23조(과태료 부과) ① ~ ④ (생략)
- ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 그 위반행위와 관련된 금품등 가액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과한다. 다만, 제22조제1항제1호부터 제3호까지의 규정이나 「형법」 등 다른 법률에 따라 형사처벌(몰수나 추징을 당한 경우를 포함한다)을 받은 경우에는 과태료를 부과하지 아니하며, 과태료를 부과한 후 형사처벌을 받은 경우에는 그 과태료 부과를 취소한다.
1. 제8조제2항을 위반한 공직자등(제11조에 따라 준용되는 공무수행사인을 포함한다). 다만, 제9조제1항·제2항 또는 제6항에 따라 신고하거나 그 수수 금지 금품등을 반환 또는 인도하거나 거부 의사 표시한 공직자등은 제외한다
 2. 자신의 배우자가 제8조제4항을 위반하여 같은 조 제2항에 따른 수수 금지 금품등을 받거나 요구하거나 제공받기로 약속한 사실을 알고도 제9조제1항제2호 또는 같은 조 제6항에 따라 신고하지 아니한 공직자등(제11조에 따라 준용되는 공무수행사인을 포함한다). 다만, 공직자등 또는 배우자가 제9조제2항에 따라 수수 금지 금품등을 반환 또는 인도하거나 거부의 의사를 표시한 경우는 제외한다.
 3. 제8조제5항을 위반하여 같은 조 제2항에 따른 수수 금지 금품등을 공직자등(제11조에 따라 준용되는 공무수행사인을 포함한다) 또는 그 배우자에게 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 한 자
- ⑥ (생략)
- ⑦ 소속기관장은 제1항부터 제5항까지의 과태료 부과 대상자에 대해서는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보하여야 한다.

제22조(금품등의 수수 금지)에서는 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 일정 금액을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안되고, 임직원의 배우자가 수수 금지 금품 등을 받지 못 하도록 하고 있다.

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하, 이해충돌방지법) 제2조(정의)에서는 공직자의 범위에 공공기관 임직원을 포함하고 있으며, '사적이해관계자'의 범위에 "공직자 자신 또는 그 가족"으로 명시하고 있다. 가족의 정의에 대해서는 민법 제779조에 따라 배우자, 직계혈족 및 형제자매, 그리고 생계를 같이하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매로 정하고 있으며,

또한, 이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항¹¹⁾에 따라 공직자는 직무관련자가 사적이해관계자임을 "안 경우" 안 날부터 14일 이내에 신고 및 회피 신청을 하도록 하고 있다. 그리고, 제21조(위법한 직무처리에 대한 조치)¹²⁾, 제22조(부당이득의 환수 등)¹³⁾, 제26조(징계)¹⁴⁾에 따라 위반 사항 발생시 조치사항과 징계처분 등을 명시하고 있으며, 제28조(과태료)¹⁵⁾에서는 각 위반행위과 관련하여 과태료를 부과하도록 하고 있다.

아울러, 한국지능정보원에서는 이해충돌방지법 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 사항 등을 명시하여 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」을 마련하여 운영하고 있다.

- 11) 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다.
1. ~ 8. (생략)
 9. 공공기관의 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무
 10. ~ 16. (생략)
- 12) 제21조(위법한 직무처리에 대한 조치) 소속기관장은 공직자가 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- 13) 제22조(부당이득의 환수 등) ① 소속기관장은 공직자가 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.
- ② 소속기관장은 공직자가 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다.
- 14) 제26조(징계) 공공기관의 장은 소속 공직자가 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.
- 15) 제28조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.
1. ~ 3. (생략)
 - ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.
 1. 제5조제1항을 위반하여 사적이해관계자를 신고하지 아니한 공직자
 2. ~ 6. (생략)
 - ③ (생략)
 - ④ 소속기관장은 제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여서는 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 사실관계

< # # # 청 협력 예방교육 지원 관련 >

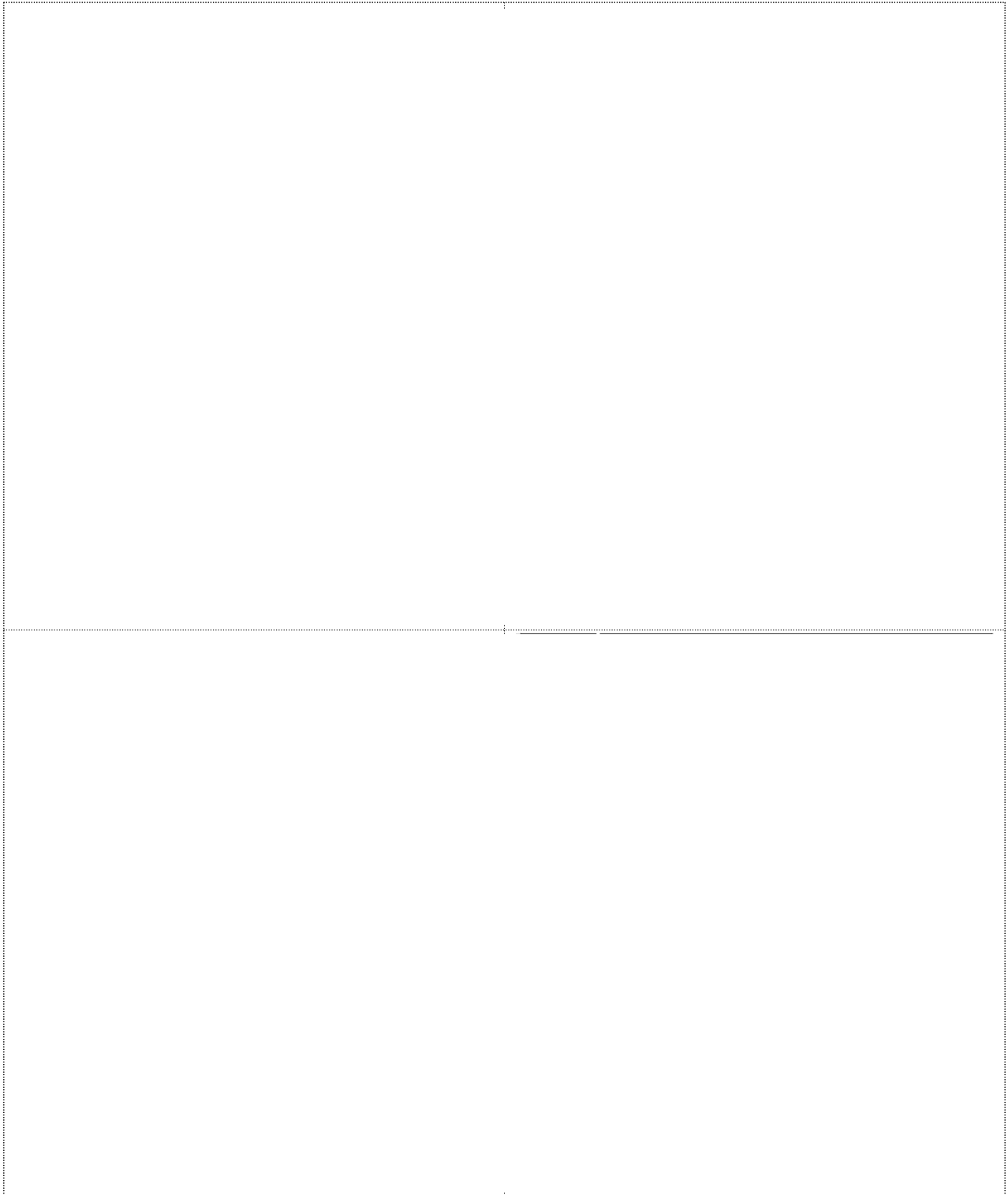
한국지능정보원 가가나본부 AAC팀은 「지능정보화 기본법」에 따라 매년 # # # 청와 연도별로 협약16)을 체결하고,
등 사업을 관리하고 있다. 가가나본부 AAC팀 소속의 AAB센터에는 감사일 기준 이 근무 중이며, 사업 지침에서 정하고 있는 의 역할에 따라 # # # 청 관할 지역에서 활동하게 될 예방교육 강사 선발17), 강사 배정18) 등의 업무를 수행하였다.

AAB센터에 근무하는 ●●●●●●는 입사 후 상담, 교육청 지원사업, 외부 협력 등의 업무를 담당하였고, ●●●직을 수행하면서 # # # 청과 관할 지역 각급 학교의 등을 위한 업무협약을 체결(2023) 하였다. [참고 1]

청 예방교육 지원 사업은 AAB센터에서 예방교육 강사를 각급 학교에 파견한 후에 교육활동 결과와 강사비를 청구하면 # # # 청에서 확인 후 강사들의 금융계좌로 입금하는 방식으로 운영되고 있다.

●●● ●●(●●)는 한국지능정보원 ㉠㉠나본부 사업지침에 따라 매년 일정 자격요건을 보유한 사람을 대상으로 별도의 선발과정을 거친 후에 예방교육 강사로 파견해야 함을 인지하고 있었으며, 2024년도 2월에는 서류전형()과 면접전형 ()에 직접 참여 후 ▲▲▲ ▲▲에게 결재를 받은 것을 확인하였다.

[그림 1] 2024년도 예방교육 강사 선발 결과



그럼에도 불구하고, ●●●● ●●●(●●●)는 ㉠㉠㉢센터에서 자체 선발한 예방교육 강사가 아닌 배우자(□□□)를 강사로 활동하게 하였으며, 이에 대해 ‘강의를 잘 한다고 주관적으로 판단하여 배정하였다’고 진술하였다.

결과적으로 # # # 청 업무협약(2023.) 이후 ●●●● ●●●(●●●)는 자신의 배우자(□□□)를 2024년도에 총 10회에 걸쳐 예방교육 강사로 활동하게 하고, 총 1,500,000원의 강사비(원고료 등 포함)를 해당 교육청에 지급 요청하였음을 확인하였다. [참고 2]

[표 1] 예방교육 강사활동(□□□)

학교	대상	교육일	교육시간	강사비
	교원	2024	15:00~16:00	1,500,000원
	교원	2024	15:00~16:00	
	교원	2024	15:00~16:00	
	교원	2024	15:00~16:00	
	교원	2024	15:10~16:10	
	교원	2024	14:30~15:30	
	교원	2024	15:00~16:00	
	교원	2024	14:30~15:30	
	교원	2024	14:30~15:30	
	학부모	2024	14:30~15:30	

2) 판단 및 소결

청탁금지법 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항에서는 한국지능정보원 소속 공직자는 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정하고 있다. AAB센터에서 수행하고 있는 예방교육이 학교에 강사를 파견한 후에 교육활동 결과와 강사비를 청구하면 ###청에서 확인 후 강사들의 금융계좌로 입금하는 방식임을 고려한다면, ●●● ●●(●●)가 직접적으로 금품등을 받거나 요구 또는 약속하였다고 보기는 어렵다고 판단하였다. 그러나, ●●● ●●(●●)가

배우자(□□□)를 예방교육 강사로 배정하고, 강사비를 받을 수 있도록 한 행위는 명백하다고 볼 수 있다.

결국, ●●● ●●는 AAB센터를 총괄 관리하는 ●●으로 근무하면서, 본인 직무와 관련하여 매년 선발하는 예방교육 강사가 아닌 배우자(□□□)를 2024년도 예방교육 강사로 활동하게 하여 취업 제공의 기회를 제공하였고, 이러한 행위는 청탁금지법의 금품등의 수수 행위에 해당²²⁾되며, 청탁금지법 제8조(금품등의 수수 금지) 제4항에서 정하고 있는 공직자등의 배우자가 수수 금지 금품등을 받거나 요구해서는 안된다는 규정과 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리)에서 정하고 있는 신고 의무를 위반하였다.

22) 청탁금지법 직종별(행정기관 및 공직유관단체) 매뉴얼(국민권익위원회, 2022)

- ① (금품등의 종류) 금전, 물품 기타의 재산적 이익뿐만 아니라 편의 제공 및 사람의 수요·욕망을 충족시키기에 족한 일체의 유형·무형의 이익을 포함
 - (재산적 이익) 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등
 - (접대·향응 등) 음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등
 - (경제적 이익) 채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등
- ② 금품등의 가액산정 기준
 - 금품등의 가액은 제재의 종류(형사처벌과 과태료)를 구분하는 기준이고 과태료 부과액 산정을 위한 기준이 되므로 매우 중요
 - (기준시) 행위 시(금품등을 받거나 요구 또는 약속한 때, 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 한 때)를 기준으로 산정
 - (기준액) 시가와 현저한 차이가 없는 이상 실제 지불된 비용으로 하고, 이를 알 수 없으면 시가(통상의 거래 가격)를 기준으로 산정
- ③ 취업제공
 - (의미) 사외이사, 고문, 자문위원 등 직위·직책 여부 또는 계약 형식에 관계 없이 업무처리, 조언·자문 등의 지원을 하고 주기적으로 또는 기간을 정하여 그 대가로서 임금·봉급 등을 받는 경우
 - (대상) 공직자등 또는 공직자등의 직무와 관련하여 그 배우자에게 취업제공을 금지

한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제6조(특혜의 배제)에서는 임직원이 직무를 수행함에 있어 특정인에게 특혜를 주어서는 안되고, 제15조(이권개입 등 금지)는 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 안 된다고 명시하고 있다. 또한, 동 강령 제22조(금품등의 수수 금지)는 직무 관련 여부 및 명목에 관계 없이 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정하고, 배우자가 수수 금지 금품 등을 받지 아니하도록 해야 한다고 명시하고 있다.

이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항23)에 따르면, 공직자는 직무관련자가 사적이해관계자임을 "안 경우" 안 날부터 14일 이내에 신고 및 회피 신청을 하도록 하고 있다.

그러나, ●●●● ●●는 사적 이해관계에 따라 부당한 특혜를 주지 않도록 하는 행동강령 및 청렴서약[참고 4]을 위반하였고, ㉠㉠㉢센터 ●●의 권한을 남용하여 2024년도에 배우자(□□□)를 예방교육 강사로 활동하게 하였다.

이러한 행위는 사업지침에 따라 선발된 ㉠㉠㉢센터 소속 예방교육 강사들의 권리를 침해하지 않았다고 볼 수 없으며, 이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청)에서 정하고 있는 사적이해관계자 신고를 하지 않은 점은 명백하다고 할 수 있다.

23) 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

1. ~ 8. (생략)

9. 공공기관의 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무

10. ~ 16. (생략)

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

[중징계] 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제4항 및 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항, 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피 기피 신청) 제1항, 「임직원 행동강령」 제6조(특혜의 배제), 제15조(이권 개입 등 금지)를 위반한 바, 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 제27조(징계양정 기준), 「징계규정」 제6조(징계 사유) 및 동 규정 [별표 1] '징계양정기준', [별표 1의 2] '금품 등 수수금지 위반 징계양정 기준'에 따라 1. 성실의무 위반의 나.(직권남용으로 타인 권리침해), 3. 공정의무 위반, 5. 청렴의무 위반, 금품수수로 판단되는 ●●● ●●에게 '중징계' 조치하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(현소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	-	●●●	-	-	중징계

[주의] 비위행위에 대한 관리·감독 소홀의 책임이 있는 ▲▲▲ ▲▲에 대해 '주의' 조치하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(현소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	-	▲▲▲	-	-	주의

[통보] ① 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수금지) 제4항 및 제23조(과태료 부과) 제5항 제2호에 따라 과태료 부과 대상이라고 판단되는 바, 「비송사건절차법」에 따라 ●●● ●●의 위반행위를 과태료 재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다.

② 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항 및 제28조(과태료) 제2항 제1호에 따라 과태료 부과 대상이라고 판단되는 바, 「비송사건절차법」에 따라 ●●● ●●의 위반행위를 과태료 재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다.

- [통보] ① 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제17조(부당이득의 환수), 「공직자의 이해충돌 방지법」 제22조(부당이득의 환수 등)에 따라 ●●● ●●의 배우자가 취득한 부당이득(1,500,000원)의 환수 등 관련 조치를 취하시기 바랍니다.
- ② 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제16조(위법한 직무처리에 대한 조치), 「공직자의 이해충돌 방지법」 21조(위법한 직무처리에 대한 조치)에 따라 ●●● ●●의 해당 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 취하고, 배우자(□□□)를 예방교육 강사풀에서 제외하는 한편, 전국에 대한 동일·유사 사례 등 실태를 점검하여 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.

업 무 협 약 서

2023년 7월 일

NIA 한국지능정보사회진흥원

참고 2 ###청 강사비 지급 요청 공문

에서 공통적으로 적용할 사항을 안내하기 위한 목적으로 작성 되었으며, 특성, 상황 등을 고려하여 일부 내용을 가감하여 적용 가능

□ 선발 공고 기간

- 1차 선발은 '23년과 동일하게 14일 이상(휴일 포함) 공고하고, 2~3차 선발은 조기 선발을 위해 10일 이상(휴일 포함)으로 공고 기간을 단축
- * '23년도의 경우 일반적으로 1~3차 선발 공고 기간을 14일로 동일하게 운영

□ 자격요건

- 모두 아래 항목 중 1가지 이상에 해당하는 자로 선발



□ 선발 방법 및 기준

- 강사 및 상담사는 1차 서류심사, 2차 면접심사를 거쳐 선발
- 1차 서류심사는 지원자의 자격요건 충족 여부를 검증하여 충족하는 경우 2차 면접심사 대상으로 선발
- 2차 면접심사는 선발을 진행하는 에 소속되지 않은 내·외부 전문가* 2인 이상, 총 3명이 평가 기준에 따라 면접을 실시하고, 평가점수 80점 이상인 면접자 중 고득점자 순으로 선발

* 등(외부전문가 1인 포함 권고)

한국지능정보사회진흥원 청렴서약서

나는 국민으로부터 신뢰받을 수 있는 한국지능정보사회진흥원 직원이 될 수 있도록 다음과 같이 담당업무를 수행할 것을 서약합니다.

- ◆ 나는 직무태만, 불합리한 관행을 반복하지 않고, 사적 이해관계에 따라 부당한 특혜를 주지 않는다.
- ◆ 나는 청탁을 받거나 권한을 남용하여, 부당한 요구나 처분을 하지 않는다.
- ◆ 나는 본인 또는 타인의 부당한 이익을 위해 위법하거나 불공정한 업무지시를 하지 않는다.
- ◆ 나는 업무추진비나 여비, 사업비, 수당 등 예산을 위법부당하게 사용하지 않는다.
- ◆ 나는 고객으로부터 공식적 업무 이외에 일체의 금전, 선물, 강연료, 기부금, 식사, 접대, 골프, 국내외 여행 등을 요구하거나, 제공받기로 약속하거나, 제공받지 않는다.
- ◆ 나는 직원상호간에 규정에 위반된 금전, 선물, 강연료, 기부금, 식사, 접대, 골프, 국내외 여행 등을 요구하거나, 제공받기로 약속하거나, 제공받지 않는다.
- ◆ 나는 고객 및 직원상호간에 일체의 숙박, 교통편의, 행사협찬, 부당한 업무지원을 요구하거나, 제공받기로 약속하거나, 제공받지 않는다.

나는 위 내용을 포함한 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」, 「공직자의 이해충돌방지법」, 「한국지능정보사회진흥원 임직원 행동강령」의 내용을 철저히 숙지하고 준수하겠으며 위반사항에 대해서는 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

직 위 :

성 명 :

←

참고 5 한국지능정보원 「징계규정」 - [별표 1] 징계양정기준

[별표 1] <개정 2019. 12. 26., 2022. 2. 8., 2023. 2. 23.>

징계 양정 기준

비위의 유형	비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반					
가. 공공행령·유용 업무상 배임		해임	해임	해임-정직	정직-감봉
나. 직권남용으로 타인 권리침해		해임	해임	정직	감봉
다. 우월적 지위 등을 이용한 비인격적 부당행위		해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 부작위·적무태만 또는 회계질서 문란		해임	해임	정직	감봉-견책
마. 소극행정		해임	해임	정직	감봉-견책
바. 임직원 행동강령 제2조 및 제29조에 따른 부당한 행 위(감질)		해임	해임	정직	감봉
사. 성 관련 비위 또는 임직원 행동강령 제2조 및 제 29 조에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 취하지 않은 경우		해임	해임	정직	감봉-견책
아. 직무관련 주요 부패행위의 신고·고발의무 불이행		해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
자. 부정청탁에 따른 직무수행		해임	해임	정직	감봉-견책
차. 기 타		해임	정직	감봉	견책
2. 직장 이탈 금지 위반					
가. 잠단행위를 위한 직장 이탈		해임	해임	정직	감봉-견책
나. 무단결근		해임	해임	정직-감봉	견책
다. 기 타		해임	정직	감봉	견책
3. 친절·공정의무 위반		해임	정직	감봉	견책
4. 비밀 엄수 의무 위반					
가. 비밀의 누설·유출		해임	해임	정직	감봉-견책
나. 개인정보 부당이용 및 무단유출		해임	해임	정직	감봉-견책
다. 비밀 누설 또는 해킹 등에 의 한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단방치		해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등		해임	정직	감봉	견책
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반		해임	정직	감봉	견책
5. 청렴의무 위반		해임	해임	정직	감봉
6. 품위유지의 의무 위반					
가. 성 관련 비위			별표 1의 4와 같음		
나. 음주운전			별표 1의 5와 같음		
다. 기타		해임	정직	감봉	견책

1. 금품 등의 수수에 관한 사항은 별표 제1의 2를 따른다.
2. 채용비위에 대한 징계기준은 별표 제1의 3을 따른다.
3. 음주운전에 대한 징계기준은 별표 제1의 5를 따른다.
4. 제1호 자목에서 "부정청탁에 따른 직무수행"이란 "부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률" 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다.

[별 표 1의2]

금품 등 수수금지 위반 징계양정기준

금액 수수 비위 태도 유형		100만원 미만	100만원 이상
의례적 금품 향응수수	수동	정직-감봉	해임
	능동	해임-정직	해임
직무관련 금품향응 수수 후, 부당처분 하지 않은 경우	수동	해임-정직	해임
	능동	해임-정직	해임
직무관련 금품향응 수수 후, 부당처분 한 경우	수동	해임-정직	해임
	능동	해임	

참고 6 한국지능정보사회진흥원 공직자의 이해충돌방지제도 운영 지침

제27조(징계양정 기준) 한국지능정보사회진흥원의 장은 소속 공직자가 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하여 법 제26조에 따라 징계처분을 하는 때에는 국민권익위원회 예규 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 별표의 법 관련 위반행위 징계양정기준을 참작할 수 있다.

< 국민권익위원회 예규 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 [별표 3] >

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
법 제5조, 제6조, 제8조, 제9조, 제15조에 따른 신고신청제출 의무 위반 및 제7조의 조치 미 이행	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
법 제10조, 제11조, 제12조, 제13조에 따른 제한금지 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
법 제14조에 따른 직무상 비밀 또는 미공개 정보를 이용한 부당행위	파면	파면-해임	강등-정직	정직-감봉
법 제20조 제4항에 따라 준용되는 「공익신고자 보호법」 제12조제1항의 비밀 보장 의무 위반	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
법 제20조 제2항 위반 법 제20조제4항에 따라 준용되는 「공익신고자 보호법」 제21조 제2항에 따라 확정된 보호조치 결정 미이행	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
법 제20조 제4항에 따라 준용되는 「공익신고자 보호법」 제19조제2항·제3항을 위반하여 자료제출 등 거부 행위 제20조의2의 특별보호조치 결정 미이행	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
법 제23조에 해당하는 비밀 누설	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책